

한국가스공사 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 건설공사 이행보증수수료 정산 소홀

소 관 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉣부

조 치 부 서 ㉤처 ㉥부

내 용

1. 업무개요

㉠기지본부 ㉡부 및 ㉢기지본부 ㉣부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 기계설비 정비계획 수립 및 용역관리 등 기계설비 유지보수 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제52조(공사계약에 있어서의 이행보증)에 따라 공사계약을 체결하고자 하는 경우 계약상대자로 하여금 계약보증금을 계약금액의 100분의 15 이상 납부¹⁾하는 방법 또는 공사이행보증서²⁾를 제출하는 방법으로 계약이행의 보증을 하게 해야 한다.

그리고 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제19조(경비) 제3항 제20호에 따르면 공사이행보증서 발급수수료를 공사원가의 경비 항목에 계상하도록 명시 하고 있고,

1) 계약보증금은 현금 또는 보증서등으로 납부 가능

2) 보증기관이 계약상대자를 대신하여 계약상의 의무를 이행하지 않는 경우에는 계약금액의 100분의 40 이상 납부

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제72조(실비산정기준)에 따르면 경비의 산출을 위하여 계약상대자로부터 경비지출 관련 계약서 등 객관적인 자료를 제출하게 하여 활용할 수 있다.

따라서 설계변경 및 준공정산 시 계약상대자가 공사이행보증서 발급수수료 지급을 요청하는 경우 담당자는 계약이행의 보증방법으로 제출한 공사이행보증서를 확인 후 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 생산분야 종합감사기간(2025. 8. 25. ~ 2025. 9. 24.)에 제출된 공사계약 변경 및 정산 등 계약현황에 따르면, [표 1]과 같이 계약상대자는 공사계약 체결 시 계약이행 보증방법으로 계약보증서를 제출하였다.

[표 1] 공사계약 계약이행 보증방법 현황

(단위: 원, VAT별도)

공사명	계약상대자	계약기간	계약금액	계약이행 보증방법
㉠공사	(주)㉠	'21. 8. 19. ~ '23. 10. 6.	??	계약보증서 제출
㉡공사	(주)㉡	'20. 12. 28 ~ '23. 4. 21.	??	계약보증서 제출

자료: “생산분야 종합감사 제출자료 계약현황” 재구성

그리고 준공정산 시 계약상대자는 최종 변경된 직접공사비를 기준으로 요율을 적용하여 공사이행보증서 발급수수료 지급을 요청하면서 별도의 증빙서류를 제출하지 않았다. 따라서 담당자는 계약상대자에게 공사이행보증서 등 공사이행보증수수료 지급 검토를 위한 증빙서류 제출을 요구하여야 한다.

그러나 ㉠기지본부 ㉡부 및 ㉢기지본부 ㉣부 담당자는 계약상대자에게 공사이행 보증서 등 증빙자료를 요구하지 않았고, 최초 계약 시 제출하였던 계약보증서를 근거로 하여 [표 2]와 같이 공사이행보증서 발급수수료를 과다 정산하였다.

[표 2] 공사이행보증서 발급수수료 정산현황

(단위: 원, VAT별도)

공사명	준공금액	발급수수료 정산금액	검토서류
㉠㉡공사	??	??	계약보증서
㉠㉢공사	??	??	계약보증서

자료: “생산분야 종합감사 제출자료 계약현황” 재구성

관계부서 의견 ㉠기지본부 ㉡부 및 ㉢기지본부 ㉣부는 감사의견에 동의하였으며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ●처장은

공사이행보증서 발급수수료 정산 업무를 소홀히 한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자, 주의]

㉠기지본부 ㉡부 ㉠ (현 ■처 ☒부)

㉢기지본부 ㉣부 ㉢ (현 ㉢기지본부 ☒부)